

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2258/2533

อัยการ เชียงราย
นาย วิรัตน์ วิลัย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ภาพถ่ายและบันทึกการนำตัวผู้ต้องหาซึ่งเกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพเป็นส่วนหนึ่งของคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเท่านั้น ไม่ใช่พยานหลักฐานที่จะนำมารับฟังประกอบคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเพื่อให้เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,335, 357 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2525 มาตรา 11 จำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ให้ลงโทษจำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสามคงจำคุก 2 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำสืบรับกันฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ นายอินคำ คำนาศักดิ์ได้ลักเอาวิทยุเทปมาจากบ้านผู้เสียหาย

หาย ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจชุดพบวิฑูเทบของผู้เสียหายซึ่งนายอินคำฝังไว้ในดิน และจับกุมนายอินคำกับจำเลยได้ที่บ้านของนายหลั่น นายอินคำกับจำเลยรับต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่านายอินคำเป็นคนไปลักเอาวิฑูเทบของผู้เสียหายแต่เพียงผู้เดียว นำไปซ่อนไว้ในห้องนอนของจำเลยที่บ้านนายหลั่นโดยจำเลยไม่รู้เห็นด้วย ต่อมานายอินคำพบจำเลยจึงบอกจำเลยว่าได้ลักวิฑูเทบมา จำเลยบอกให้เอาไปฝังดินไว้ นายอินคำกับจำเลยจึงช่วยกันเอากระดาษหนังสือพิมพ์ห่อวิฑูเทบและหุ้มด้วยพลาสติก แล้วนำไปฝังไว้ในดินที่บริเวณริมรั้วบ้านนายหลั่น ในชั้นสอบสวนจำเลยก็ได้ให้การเช่นเดียวกับในชั้นจับกุม ต่อมานายอินคำถูกฟ้องต่อศาลชั้นต้น นายอินคำรับสารภาพ ข้อหาลักทรัพย์ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษนายอินคำไปแล้ว คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจรตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์มีแต่คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยและนายอินคำกับคำให้การในชั้นสอบสวนของนายหลั่น นางบุญหล้า จันทรทัศสองสามีภริยาซึ่งมีใจความทำนองเดียวกันว่า เมื่อจำเลยรู้ว่านายอินคำลักวิฑูเทบมาแล้วจำเลยเป็นผู้แนะนำให้นำไปฝังดินไว้ นายอินคำกับจำเลยจึงได้ช่วยกันเอากระดาษหนังสือพิมพ์ห่อวิฑูเทบและหุ้มด้วยถุงพลาสติกและนำไปฝังไว้ในดิน คำให้การในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนดังกล่าวเป็นพยานบอกเล่ามีน้ำหนักน้อย ทั้งบุคคลทั้งสี่ดังกล่าวมาเบิกความเป็นพยานว่าจำเลยไม่ได้รู้เห็นในการที่นายอินคำนำวิฑูเทบไปฝังดินไว้ ส่วนภาพถ่ายจำเลยตามภาพถ่ายหมายเลข 3 และบันทึกการนำตัวผู้ต้องหาซึ่งที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพตามเอกสารหมายเลข 8 นั้น แม้จะมีภาพจำเลยและมีข้อความระบุว่าจำเลยกับนายอินคำช่วยกันขุดดินนำวิฑูเทบของกลางไปฝังดินไว้ก็ตาม แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเท่านั้น ไม่ใช่พยานหลักฐานที่จะนำมารับฟังประกอบคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเพื่อให้เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง ดังนั้นลำพังแต่คำให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของ

จำเลยและนายอื่นคำกับคำให้การในชั้นสอบสวนของนายหลั่นและนางบุญหล่าจึงไม่พอที่จะรับฟังว่าจำเลยได้ช่วยนายอื่นคำซ่อนเร้นหรือรับไว้ซึ่งวิทย์เทพของผู้เสียหายอันจะเป็นความผิดฐานรับของโจรตามที่โจทก์ฟ้อง"

พิพากษายืน

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>